



P U T U S A N

Nomor 3426 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FIRDAUS bin AMBO TANG**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;
2. **AMBO TANG, S.H.**, bertempat tinggal di Jenderal Sudirman, RT 002, RW 002, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;
3. **SYAMSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 80, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;
4. **dr. ASNITA, Sp. Rad**, bertempat tinggal di BTN Gojeng Permai, Blok B, Nomor 1, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Ambo Tang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 31, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

MAKKING bin BACO, bertempat tinggal di Jalan Barukang, RT 03, RW 03, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H.,
dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pusat
Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI),
beralamat di Jalan Anggrek, Nomor 11, Balangnipa,
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

ANDI TAHILE, bertempat tinggal di Jalan Gunung Rinjani,
Kelurahan Bongki Sinjai Utara, RT 004, RW 002, Desa Biji
Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai,
Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bongki,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sertifikat Hak Milik Nomor
1439, Surat Ukur Nomor 71/1980 tanggal 19 Februari 1980, terletak
di Jalan Bulu Bicara, RT 003, RW 002, Kelurahan Bongki,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, seluas 2791, dengan
Nomor SPPT/PBB NOP.73.07.050.010.008-0116.0, berbatas dengan:
 - Utara : tanah milik alm Kacong/Juni, jalan raya;
 - Timur : jalan raya;
 - Selatan: tanah Hj. Nurung, Baso/Rosmawati;
 - Barat : Tanah Nurhayati/Anis/A. Sri Rahmayani;adalah tanah milik Makking bin Baco (Penggugat);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penguasaan Para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5) atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2015, antara Fredy Sunardi selaku penjual dan Makking selaku pembeli serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1439, Surat Ukur Nomor 71/1980 tanggal 19 Februari 1980 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat 1 dan 3 untuk membayar kerugian yang Penggugat rasakan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dengan cara masing-masing Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) per orang;
7. Menghukum Tergugat 3 untuk membayar kerugian yang Penggugat rasakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dengan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, setiap kali lalai menjalankan putusan;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa syarat apapun juga;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
11. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah alamat dan mengandung *error in objecto* (terdapat kekeliruan objek);
- Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna, dan kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kadaluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snj tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1439 atas nama Makking, Surat Ukur Nomor 71/1980 tanggal 19 Februari 1980, terletak di Jalan Bulu Bicara RT 003, RW 002, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, seluas 2791 m², dengan Nomor SPPT/PBB, NOP. 73.07.050.010.008-0116.0 yang mempunyai batas-batas:
 - Utara : tanah alm. Kacong, Jalan Raya;
 - Timur : jalan raya;
 - Selatan : tanah Hj. Nurung, Baso/Rosmawati;
 - Barat : Nurhayati/Anis/A. Sri Rahmayani;adalah tanah milik Makking bin Baco;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2015, antara Fredy Sunardi selaku penjual dan Makking selaku pembeli serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 atas nama Makking, Surat Ukur Nomor 71/1980 tanggal 19 Februari 1980;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024



5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 341/PDT/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/KAS.Pdt.G/2023/PN Snj *juncto* Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi/alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Pembanding);
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 November 2023 Nomor 341/PDT/2023/PT MKS yang menguatkan Putusan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snj;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Hakim Agung berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Bulu Bicara, RT 003, RW 002, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, hal mana menurut Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan doktrin perbuatan melawan hukum, perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum dan pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut berhak menerima pembayaran sejumlah ganti rugi;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tanah objek sengketa seluas $\pm 2.791 \text{ m}^2$, yang dikuasai Para Tergugat adalah milik Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 atas nama Penggugat,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Fredy Sunardi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2015 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Kantor Notaris Erwin Syukri, SH., M.Kn.;

- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah sehingga tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FIRDAUS bin AMBO TANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FIRDAUS bin AMBO TANG, 2. AMBO TANG, S.H., 3. SYAMSIAH, 4. dr. ASNITA, Sp. Rad** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3426 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001